

Protocollo e data

COMUNE DI SANTA MARINA Provincia di Salerno	
03 AGO 2026	
Protocollo Generale N.	9435

COMPOSIZIONE DEL DOCUMENTO

Unica osservazione - 4 facciate

Un foglio A3 piegato fronte-retro

(modulo e Allegato A)

Da acquisire con un unico numero di protocollo
iniziali o firma su tutte le facciate.

Marca da bollo 16,00 EUR
(da apporre su una copia)

N.B. da presentare in duplice copia

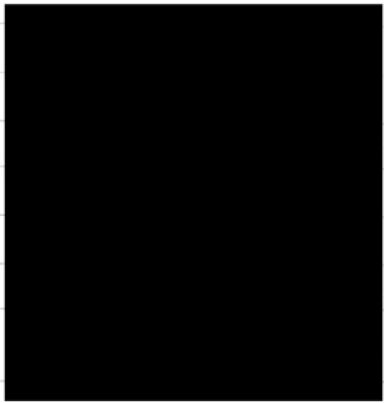
Comune di SANTA MARINA

Via Santa Croce

84067 - SANTA MARINA (SA)

OGGETTO: OSSERVAZIONE N. 4 AL PUC - AFFIDABILITÀ TERRITORIALE DELLA VAS, COMPLETEZZA DEGLI INDICATORI, ALTERNATIVE E MONITORAGGIO AMBIENTALE
PUC ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 107 DEL 30/12/2025 E RIADOTTATO CON DELIBERAZIONE N. 65/2026 - ELABORATI "PROPOSTA DEFINITIVA" MAGGIO 2026

Il/La sottoscritto/a:

Nome		
Cognome		
Nato/a		il
Codice Fiscale		
Residente in		
Piazza/Via		n.
E-mail / PEC		Cell.

in qualità di:

☒	Privato/a cittadino/a
☐	Tecnico incaricato dalla proprietà (delega da allegare)
☐	Rappresentante dell'associazione o Ente
☐	Legale rappresentante della Società
☐	Altro (specificare)

Presa visione del Piano Urbanistico Comunale adottato, al fine di apportare il proprio contributo alla formazione del nuovo strumento urbanistico di Santa Marina, presenta la seguente osservazione.

Località	INTERO TERRITORIO COMUNALE			
Piazza/Via	Osservazione generale n. 4: Affidabilità territoriale e completezza della VAS		n. civ.	N.A.
Foglio catastale	NON APPLICABILE - OSSERVAZIONE GENERALE	Particella/e	INTERO TERRITORIO COMUNALE E PREVISIONI DI PIANO	Superficie
				N.A. - osservazione generale sulla VAS.

Riferimento agli elaborati del PUC

R.06 - Rapporto ambientale VAS, maggio 2026, in particolare pp. 3-4, 10, 58, 60-67; R.06 all.2 - Sintesi non tecnica, in particolare pp. 5 e 47-50; NTA, art. 74 - Riserva del Fiume Bussento; R.01, PO.01, PO.02 a, PO.02 b, PO.02 c e PO.03 per il coordinamento tra valutazione ambientale e previsioni di Piano.

AUTONOMIA DELL'OSSERVAZIONE. La presente osservazione è autonoma rispetto alle osservazioni nn. 1, 2 e 3 presentate dal medesimo proponente. I documenti sono coordinati esclusivamente nei punti in cui utilizzano la medesima base conoscitiva, in particolare il patrimonio edilizio esistente e la priorità del recupero. Si chiede che la presente osservazione sia registrata e valutata autonomamente in sede di controdeduzione.

Proposta di modifica e integrazione istruttoria

ISTANZA PRINCIPALE - Prima dell'approvazione definitiva del PUC e della conclusione o conferma del procedimento VAS, si chiede all'Autorità procedente di correggere e integrare il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica e all'Autorità competente di valutare motivatamente le integrazioni, confermando, aggiornando o integrando il parere motivato secondo lo stato del procedimento.

Correggere e coordinare tutti i riferimenti territorialmente incompatibili, compresi "territorio comunale di Aquara" nella R.06, "Comune di Felitto" nella Sintesi non tecnica e "Riserva fluviale del Calore" nelle matrici di valutazione, verificando che dati, cartografie, obiettivi, indicatori, giudizi e misure appartengano effettivamente al territorio di Santa Marina e al sistema del Fiume Bussento.

Per ciascuna incongruenza territoriale o carenza informativa si chiede di individuare espressamente le scelte di Piano, gli ambiti e i giudizi ambientali che utilizzano il dato o l'indicatore interessato, precisando se la correzione lasci invariata la valutazione oppure comporti il riesame di compatibilità, mitigazioni, quantità o localizzazioni.

Per gli indicatori espressamente selezionati dal Rapporto e indicati come N.C. o non quantificati, in particolare per superfici edificate in aree a rischio di frana, aree boschive, versanti instabili, fasce fluviali, aree agricole-forestali e aree tutelate, produrre la quantificazione ove ragionevolmente possibile e pertinente; ove non lo sia, esplicitare limiti conoscitivi e metodo qualitativo. Riesaminare conseguentemente, ove necessario, i giudizi espressi nelle matrici.

Integrare una valutazione comparativa, esplicita e tracciabile delle ragionevoli alternative, comprendendo almeno alternativa zero, recupero e riuso prioritario, riduzione delle quantità e scenari con minore consumo e impermeabilizzazione del suolo; valutare diverse localizzazioni ove tecnicamente praticabili e, in caso contrario, indicarne le ragioni di esclusione.

Integrare il programma di monitoraggio con gli elementi necessari, secondo la pertinenza del singolo indicatore, a renderlo concretamente operativo: valore iniziale, obiettivo, fonte, metodo, frequenza, soggetto responsabile, soglia di attenzione, misura correttiva, risorse e modalità di pubblicazione periodica dei risultati.

Si chiede che la dichiarazione di sintesi allegata alla decisione finale, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006, illustri espressamente come siano stati considerati gli errori territoriali segnalati, le osservazioni sugli indicatori non quantificati, le alternative ragionevoli e le ragioni ambientali della scelta definitiva, nonché le misure di monitoraggio adottate.

Valutare in modo cumulativo gli effetti delle previsioni residenziali, ERP, turistico-ricettive, produttive e infrastrutturali su suolo, acqua, depurazione, rischio idrogeologico, biodiversità, paesaggio, mobilità, rifiuti e capacità dei servizi.

Qualora il supplemento istruttorio modifichi in modo sostanziale valutazioni, alternative, mitigazioni, quantità o localizzazioni, aggiornare gli elaborati di Piano e adottare le conseguenti misure di pubblicità, consultazione e partecipazione previste dalla disciplina applicabile.

ISTANZA SUBORDINATA - Qualora il procedimento di approvazione prosegua prima del completamento delle verifiche, introdurre una clausola di non attuabilità delle previsioni la cui compatibilità ambientale dipenda direttamente dagli indicatori non quantificati, dai riferimenti territoriali da verificare o dalla capacità delle reti non ancora accertata, fino alla pubblicazione delle integrazioni VAS e del relativo esito motivato.

Motivazione sintetica

- La R.06, a pagina 10 del PDF, riferisce gli strumenti di pianificazione sovraordinata al "territorio comunale di Aquara", pur trattandosi del PUC di Santa Marina.
- La R.06.all.2, a pagina 5 del PDF, apre l'inquadramento territoriale con "Il Comune di Felitto", inserendo immediatamente dopo descrizioni riferite al Golfo di Policastro e a Santa Marina.
- La R.06, a pagina 61, e la Sintesi non tecnica, a pagina 47, attribuiscono al Piano la "Riserva fluviale del Calore" e su tale affermazione esprimono una valutazione positiva; le NTA, art. 74, disciplinano invece la "Riserva del Fiume Bussento".
- Il Rapporto contiene anche riferimenti corretti al Fiume Bussento: non si sostiene quindi che l'intera VAS sia estranea al territorio. La compresenza di riferimenti corretti e incompatibili dimostra però che la revisione non ha eliminato tutti i residui territoriali, anche all'interno delle matrici valutative.
- Nelle matrici ambientali diversi indicatori selezionati dal Rapporto sono indicati come N.C., mentre le scelte corrispondenti ricevono giudizi positivi. Per gli indicatori pertinenti, la permanenza della voce N.C. riduce la tracciabilità del giudizio: ove la quantificazione sia ragionevolmente possibile deve essere prodotta; ove non lo sia, devono essere esplicitati i limiti conoscitivi e il metodo qualitativo utilizzato.
- I richiami alle alternative compaiono nella parte metodologica iniziale, ma tra gli elaborati pubblicati ed esaminati non è stata individuata una sezione comparativa capace di confrontare alternative ragionevoli e spiegare la scelta delle quantità e delle localizzazioni adottate.
- Il monitoraggio rinvia prevalentemente a controlli quinquennali mediante ortofoto e a dati censuari decennali, ma non specifica in modo completo, secondo la pertinenza dei singoli indicatori, baseline, obiettivi, soggetti responsabili, soglie, risorse e azioni correttive.

Clausola cautelativa suggerita in via subordinata

In via subordinata e cautelativa, inserire nelle NTA una clausola di efficacia ambientale che subordini l'attuazione delle previsioni di trasformazione al completamento delle verifiche territoriali e quantitative della VAS, al rispetto delle prescrizioni del parere motivato e all'operatività del programma di monitoraggio. La clausola deve prevedere la riduzione, rilocalizzazione o non attuazione delle previsioni quando gli indicatori, la capacità delle reti o le valutazioni cumulative evidenzino effetti non compatibili o non adeguatamente mitigati.

Documentazione allegata

- Copia del documento di identità (allegato amministrativo separato).
- Allegato A - Relazione tecnica sulla specificità territoriale e sulla completezza della VAS (incorporato nel foglio A3).

SANTA MARINA 03/08/26

in fede

ALLEGATO A
RELAZIONE TECNICA A SOSTEGNO DELL'OSSERVAZIONE N. 4
Affidabilità territoriale della VAS, indicatori, alternative e monitoraggio
Iniziativa civica "Prima i numeri, poi il cemento"

1. Premessa e oggetto

La presente osservazione riguarda esclusivamente l'affidabilità e la completezza del procedimento e degli elaborati di Valutazione Ambientale Strategica del PUC di Santa Marina. È autonoma dalle osservazioni sul dimensionamento residenziale, ERP e turistico-ricettivo, pur richiedendo che la VAS valuti cumulativamente le relative trasformazioni. Non si afferma che l'intero Rapporto ambientale sia copiato o privo di contenuti riferiti a Santa Marina. Si contestano la permanenza di riferimenti territorialmente incompatibili e l'insufficiente tracciabilità di alcuni giudizi ambientali rispetto ai dati, agli indicatori e ai metodi effettivamente utilizzati.

2. Funzione e contenuti essenziali della VAS

La Direttiva 2001/42/CE richiede che il Rapporto ambientale individui, descriva e valuti gli effetti significativi del Piano e le ragionevoli alternative, tenendo conto degli obiettivi e dell'ambito geografico. Il decreto legislativo n. 152/2006, Parte seconda, artt. 13-18 e Allegato VI, disciplina il Rapporto ambientale, la consultazione, il parere motivato, la decisione e il monitoraggio. Il Regolamento Campania n. 17/2009 finalizza la VAS all'integrazione effettiva delle considerazioni ambientali nella formazione e approvazione del Piano. La presente osservazione non dipende dall'applicazione retroattiva di discipline urbanistiche sopravvenute: richiama requisiti propri della valutazione ambientale e la necessità di riferire dati, effetti e alternative all'effettivo territorio valutato.

3. Incongruenze territoriali documentate

Documento	Dato o prescrizione	Esito della verifica	Rilevanza
R.06, p. 10 PDF	"Gli strumenti di pianificazione di area vasta che interessano il territorio comunale di Aquara sono..."	Aquara non è il Comune oggetto del PUC; subito dopo è ripetuto un secondo elenco riferito genericamente al territorio.	Residuo territoriale da verificare e correggere nell'intera sezione di coerenza esterna
R.06 all.2, p. 5 PDF	"Il Comune di Felitto, sito nella Provincia di Salerno..." seguito dalla descrizione del Golfo di Policastro e del nodo di Santa Marina.	La frase unisce riferimenti a territori differenti e presenta evidenti problemi di revisione.	La Sintesi non tecnica deve consentire al pubblico di comprendere correttamente territorio ed effetti.
R.06, p. 61 PDF	"Il piano ha individuato l'area di Riserva fluviale del Calore con funzione di tutela"; valutazione: positiva.	La matrice riferisce il giudizio ambientale a un oggetto territoriale non corrispondente alla disciplina del PUC.	Non è un mero refuso isolato perché compare nella matrice usata per esprimere la valutazione.
R.06 all.2, p. 47 PDF	Ripete "Riserva fluviale del Calore" nella medesima matrice sintetica.	L'incongruenza è trasferita anche nel documento destinato alla consultazione del pubblico.	Richiede correzione coordinata di Rapporto e Sintesi.
NTA, art. 74, p. 61 PDF	"Riserva del Fiume Bussento".	La norma di Piano individua correttamente il sistema fluviale pertinente.	Conferma l'incoerenza interna tra disciplina urbanistica e matrice VAS.
R.06, pp. 58 e 62 PDF	Contiene anche richiami corretti alla Riserva del Fiume Bussento.	La VAS presenta contenuti territorializzati insieme a riferimenti incompatibili.	Il rilievo richiede una verifica mirata, seguita dalla correzione e dalla motivata conferma o rielaborazione; non consente di descrivere il fascicolo come totalmente privo di territorializzazione.

4. Perché il riferimento al Calore è sostanziale

Il richiamo ad Aquara o Felitto potrebbe essere qualificato dall'Amministrazione come errore redazionale. Il riferimento alla Riserva fluviale del Calore ha però un rilievo maggiore perché è collocato nella parte di "Valutazione e monitoraggio", all'interno della sequenza obiettivo - azione - scelta di Piano - giudizio. La matrice attribuisce una valutazione positiva alla tutela di una riserva diversa da quella disciplinata dalle NTA. Prima di confermare il giudizio occorre verificare quale perimetro, quale corso d'acqua, quali fasce fluviali, quali habitat e quali trasformazioni siano stati effettivamente analizzati.

Incongruenza o carenza	Parte della valutazione interessata	Scelte da verificare
Aquara	Coerenza esterna con i piani sovraordinati	Piani effettivamente considerati e giudizi di coerenza
Felitto	Inquadramento territoriale della Sintesi non tecnica	Comprensibilità e corrispondenza con il Rapporto ambientale
Calore/Bussento	Matrice con giudizio positivo	Riserva, fasce fluviali, habitat e ambiti prossimi al Bussento
Indicatori N.C.	Suolo, frana, boschi, fasce fluviali e aree tutelate	Ambiti che intersecano o possono incidere sulle componenti
Carichi cumulativi	Valutazione ambientale complessiva	Quantità massime, bonus e contemporanea attuazione degli ambiti

5. Indicatori non calcolati e giudizi positivi

Alle pp. 60-64 della R.06 le matrici dichiarano positivi numerosi effetti delle scelte di Piano. Nelle stesse pagine, tuttavia, risultano indicati come N.C. o non quantificati diversi indicatori centrali:

- superficie edificata in aree a rischio di frana;
- superficie edificata nelle aree boschive;
- superficie edificata nei versanti instabili;
- superficie edificata nelle fasce fluviali;
- superficie edificata in area agricolo-forestale;
- superficie edificata in aree tutelate.

La presenza di prescrizioni di inedificabilità o di rinvii al PAI non sostituisce automaticamente la verifica dell'indicatore. Per gli indicatori espressamente selezionati dal Rapporto come misure degli effetti del Piano, la permanenza della voce N.C. riduce la tracciabilità del giudizio. Ove la quantificazione sia ragionevolmente possibile e pertinente, si chiede di sovrapporre cartografia di Piano, perimetri delle trasformazioni, vincoli, classi di rischio e uso del suolo, producendo stato di fatto, valore massimo conseguente al Piano, differenza, fonte, scala, data e misure di mitigazione. Ove la quantificazione non sia ragionevolmente possibile, devono essere esplicitati i limiti conoscitivi e il metodo qualitativo utilizzato per sostenere la valutazione.

6. Alternative ragionevoli

La R.06 richiama alle pp. 3-4, nella descrizione metodologica, la necessità di fornire opzioni alternative e di individuare le principali alternative. Tra gli elaborati pubblicati ed esaminati non è stata individuata una valutazione comparativa esplicita che mostri, per gli obiettivi principali, almeno

- alternativa zero o mantenimento della disciplina vigente;
 - scenario di recupero e riuso prioritario del patrimonio e delle aree già artificializzate;
 - scenario con riduzione delle quantità residenziali, turistico-ricettive e produttive;
 - alternative di localizzazione degli ambiti rispetto a rischio, rete ecologica, paesaggio e capacità infrastrutturale, ove tecnicamente praticabili, in caso contrario, ragioni della loro esclusione;
 - confronto mediante indicatori comuni, con ragioni della scelta finale e motivi di esclusione delle alternative.
- Non si pretende che ogni possibile variante sia analizzata. Si chiede un numero ragionevole di scenari realmente differenti e confrontabili, proporzionato all'incidenza delle trasformazioni previste e all'ambito territoriale del Piano.

7. Monitoraggio: contenuti da completare

Alle pp. 65-67 la R.06 propone, tra l'altro, verifiche quinquennali mediante ortofoto o aerofotogrammetria e verifiche decennali sui dati censuari delle abitazioni non utilizzate. La struttura costituisce una base iniziale, ma deve essere integrata, secondo la pertinenza del singolo indicatore, con gli elementi necessari a rendere il monitoraggio concretamente operativo:

- valore iniziale alla data di approvazione del Piano e unità di misura;
 - obiettivo o direzione attesa e valore bersaglio;
 - fonte e metodo di acquisizione e validazione del dato;
 - frequenza adeguata alla velocità con cui l'effetto può manifestarsi;
 - ufficio o soggetto responsabile e risorse necessarie;
 - soglie di attenzione e condizioni che attivano misure correttive;
 - misure correttive concretamente applicabili, comprese sospensione, revisione o riduzione delle previsioni;
 - rapporto periodico pubblico e modalità di partecipazione agli esiti del monitoraggio.
- Quando il valore iniziale è necessario e ragionevolmente acquisibile, la sua assenza impedisce di misurare la variazione. Analogamente, soglie e azioni correttive devono essere definite per gli indicatori rispetto ai quali siano pertinenti e tecnicamente utilizzabili, così da collegare il monitoraggio alla risposta del Piano.

8. Valutazione cumulativa e coordinamento con le trasformazioni

La VAS deve assumere il carico massimo effettivamente consentito dal complesso delle previsioni e delle premialità, non soltanto l'intenzione dichiarata delle singole norme. Il supplemento istruttorio deve quindi coordinare quantità, localizzazioni e tempi di AT/rcu, AT/erp, AT/prt, ambiti produttivi, infrastrutture e opere pubbliche, verificando gli effetti cumulativi e sinergici. Particolare attenzione deve essere dedicata ai picchi stagionali di popolazione e domanda idrica, alla depurazione, all'impermeabilizzazione, al rischio idraulico e idrogeologico, alla frammentazione degli habitat e alla mobilità sulla fascia costiera.

9. Istruttoria richiesta

- verbali e contributi della fase di scoping e dei Soggetti competenti in materia ambientale;
- versioni della R.06 e della Sintesi sottoposte alle diverse fasi di consultazione, con evidenza delle revisioni;
- parere motivato VAS, se già formato, e prescrizioni formulate dall'Autorità competente;
- cartografie e calcoli utilizzati per gli indicatori ambientali;
- matrice di coerenza tra NTA, cartografia, Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica;
- analisi delle alternative e motivazione della scelta adottata;
- programma di monitoraggio operativo con responsabilità, tempi, soglie e misure correttive.

10. Clausola cautelativa suggerita in via subordinata

"Le previsioni di trasformazione del PUC sono attuabili nel rispetto delle prescrizioni del parere motivato VAS e del programma di monitoraggio. Prima dell'inserimento negli Atti di Programmazione, dell'approvazione di PUA, convenzioni o titoli attuativi, l'Amministrazione verifica la coerenza territoriale della valutazione, quantifica gli indicatori pertinenti e dimostra il rispetto delle soglie relative a rischio, suolo, acqua, depurazione, ecosistemi, paesaggio e mobilità. Qualora la verifica o il monitoraggio evidenzino effetti cumulativi non valutati, superamento delle soglie o insufficienza delle misure di mitigazione, le quantità e gli ambiti sono sospesi, ridotti, riallocati o stralciati prima dell'attuazione."

11. Conseguenza procedurale richiesta

Gli errori territoriali, considerati isolatamente, possono essere corretti senza presumere automaticamente la necessità di riadozione del Piano. Se, tuttavia, la verifica, la correzione e la motivata conferma o rielaborazione dimostrano che baseline, effetti, alternative, mitigazioni o localizzazioni erano riferiti a presupposti non corretti o determinano modifiche sostanziali al Piano o al Rapporto ambientale, si chiede che l'Amministrazione adotti le misure partecipative e procedurali conseguenti, assicurando che il pubblico possa esaminare gli elementi ambientali realmente utilizzati prima dell'approvazione definitiva.

12. Controdeduzione richiesta

Si chiede che la controdeduzione distingua: a) errori redazionali corretti; b) verifiche territoriali eseguite; c) indicatori integrati; d) alternative valutate; e) modifiche apportate ai giudizi e alle misure; f) prescrizioni di monitoraggio; g) eventuali conseguenze su quantità e localizzazioni. Per ciascun elemento decisivo si chiede l'indicazione dell'elaborato, della pagina, della fonte, della data e dell'atto istruttorio utilizzato. Gli atti non compresi nel fascicolo pubblicato dovranno essere messi a disposizione prima dell'approvazione definitiva; qualora introducano elementi sostanzialmente nuovi, dovranno essere adottate le conseguenti misure di consultazione previste dalla disciplina applicabile.

Elaborati e fonti richiamati

- PUC Santa Marina - R.06 Rapporto ambientale VAS, maggio 2026, in particolare pp. 3-4, 10, 58 e 60-67 del PDF.
- PUC Santa Marina - R.06 all.2 Sintesi non tecnica, maggio 2026, in particolare pp. 5 e 47-50 del PDF.
- PUC Santa Marina - NTA, maggio 2026, art. 74 - Riserva del Fiume Bussento.
- Direttiva 2001/42/CE, artt. 5, 8, 9 e 10 e Allegato I.
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte seconda, artt. 13, 18, in particolare artt. 13 e 17, e Allegato VI, testo vigente.
- Regolamento Regione Campania 18 dicembre 2009, n. 17, di attuazione della VAS.
- Elaborati R.01, P.O.01, P.O.02 a, P.O.02 b, P.O.02 c e P.O.03, per la verifica cumulativa delle previsioni di trasformazione.